

# 한국가스공사 상임감사위원

## 징계(파면), 시정(환수) 요구

일련번호 제21-사택-01호

제목 사택매입 및 협력업체 관련 업무상 배임

소관부서 본사부, 〰〰〰〰〰지역본부

조치부서 ★★★★★처

내용

### 1. 사건개요

본사부 주임 AAA(사건 당시 〰〰〰〰〰지역본부 관리부<sup>1)</sup>, 이하 “AAA”라 한다)는 2018. 6. 6. 〰〰〰〰〰지역본부 관리부로 발령받아 사택 및 사옥관리 업무를 담당하였다. 이후 AAA는 2020. 1. 13. 〰〰〰〰〰지역본부 1인 숙소 매입계획<sup>2)</sup>을 수립하면서 ☆☆☆☆☆☆☆ 2차 도시형생활주택(이하 “☆☆☆☆☆☆☆☆”라 한다)의 매입을 계획하였다.

당시 수립한 기본계획에 따르면 〰〰〰〰〰지역본부 1인 숙소 매입은 전용면적 30㎡이하 및 국토교통부 실거래가 이하인 부동산을 대상으로 하며, 매입대상으로 검토한 ☆☆☆☆☆☆☆, ◁◁◀◀◁◀◀◀, ◎◎◎◎◎◎, ◇◇●●● 중 매입기준에 맞는 부동산은 ☆☆☆☆☆☆☆가 유일하였다.

이후 AAA는 2020. 2. 10. ☆☆☆☆☆☆☆ 1채를 93백만원에 매입한 것을 시작으로 2020. 12. 15. 까지 총 10채의 1인 숙소를 매입하였으며 그 내역은 아래의 【표1】과 같다.

【표1】☆☆☆☆☆☆☆☆ 1인 숙소 매입 현황

| 번호 | 주소         | 매입금액  | 계약일       | 잔금일       | 매도인 |
|----|------------|-------|-----------|-----------|-----|
| 1  | 102동 ****호 | 93백만원 | `20.02.10 | `20.02.14 | LLL |
| 2  | 102동 ***호  | 93백만원 | `20.04.01 | `20.04.10 | MMM |
| 3  | 102동 ***호  | 93백만원 | `20.04.01 | `20.04.10 | MMM |
| 4  | 102동 ****호 | 93백만원 | `20.05.11 | `20.05.21 | NNN |
| 5  | 102동 ****호 | 92백만원 | `20.10.23 | `20.11.27 | OOO |
| 6  | 102동 ****호 | 93백만원 | `20.10.26 | `20.11.18 | KKK |
| 7  | 102동 ****호 | 92백만원 | `20.10.26 | `20.11.13 | PPP |
| 8  | 102동 ****호 | 92백만원 | `20.11.03 | `20.11.20 | QQQ |
| 9  | 102동 ****호 | 92백만원 | `20.11.03 | `20.12.11 | LLL |
| 10 | 102동 ***호* | 92백만원 | `20.12.15 | `20.12.21 | KKK |

\* 102동 \*\*\*호는 이해관계자(배우자)거래가 발견되어 계약체결 취소

이와 함께 AAA는 업무상 알게 된 정보인 ☆☆☆☆☆☆☆의 매입계획을 이용하여 2020. 2. 21. 배우자 KKK(이하 “배우자”라 한다)의 명의로 ☆☆☆☆☆☆☆ 102동 \*\*\*\*호를 88백만원에 매입하였고, 이로부터 2개월 뒤인 2020. 4. 29.에 102동 \*\*\*호를 77백만원에 매입하였다.

그 후 AAA는 2020. 10. 26에 102동 \*\*\*\*호를 93백만원에 공사에 매도하였고, 그로부터 2개월 뒤인 2020. 12. 15일 102동 \*\*\*호를 공사에 92백만원에 매도하려고 시도하였으나 계약체결 후 매매대금 지급과정에서 거래처가 AAA의 배우자임을 발견한 회계담당직원에게 적발되어 미수에 그쳤다.

한편 〰〰〰〰〰지역본부는 청소 및 시설물 관리를 위하여 2020. 5. 1부터 2021. 4. 30. 까지 (주)ㄸㅍ와 용역계약<sup>3)</sup>을 체결하여 청소 및 시설물 관리를 시행하였고 AAA는 동 용역의 담당직원으로서 (주)ㄸㅍ의 업무수행을 감독하고 있었다.

AAA는 이와 같은 업무상 지위를 이용하여 2020.8.27.부터 2020.12.10.까지 총 5차례에 걸쳐 (주)ㄸㅍ 현장소장인 TTT(이하 “현장소장”이라 한다)의 개인카드

1) 해당 사건과 관련하여 무보직 발령, 인사발령 제\*\*호(‘21.3.31)  
2) 〰〰〰〰〰지역본부-332(‘20.01.13) “1인 합숙소 확보 기본계획(안)”

3) 계약명: 2020 〰〰〰〰〰지역본부 시설관리용역(청소 및 시설물), 계약번호: 제2020KS0006호, 계약금액: 2,438,193,000원

및 (주)ㄲ의 법인카드를 이용해 배우자가 운영하는 인터넷 쇼핑몰에서 용역관련 물품을 구매한 후 영수증을 현장소장에게 주어 공사에 대금을 청구하도록 하였으며 구매한 내역은 아래 【표2】와 같다.

【표2】배우자 명의의 인터넷쇼핑몰 구매내역

| 결제일       | 구매품목        | 구매금액(천원) | 결제방법      |
|-----------|-------------|----------|-----------|
| '20.8.27  | 일회용마스크      | 495      | 현장소장 개인카드 |
| '20.10.17 | 핸드타올        | 240      | (주)ㄲ 법인카드 |
|           | 락스(2L)      | 96       |           |
|           | 살충제(에프킬라)   | 66       |           |
|           | 화장지         | 360      |           |
| '20.11.25 | 락스(2L)      | 96       | (주)ㄲ 법인카드 |
| '20.12.9  | 소독제         | 2,000    | (주)ㄲ 법인카드 |
|           | 니트릴장갑       |          |           |
|           | 락스(2L)      | 360      |           |
| '20.12.10 | 방역마스크(KF94) | 1,470    | (주)ㄲ 법인카드 |
| 합 계       |             | 5,183    |           |

이와 더불어 AAA는 2020.6.15. 현장소장에게 포항에 있는 합숙소로 비품 이동을 지시하였다. 현장소장은 AAA의 지시에 따라 경북 경산(\*\*동 \*\*\*-\*번지)에서 경북 포항(남구 \*\*읍 \*\*길\*번길 \*\* 1차 \*\*\*동 \*\*\*호)으로 안마의자를 이동하였다. 확인결과 이날 이동한 물품은 공사의 비품이 아닌 AAA 자택에 있던 안마의자였고 비품을 이송한 장소는 공사의 합숙소가 아닌 AAA 부모님 집으로 확인되었다.

위와 같은 AAA의 행위와 관련하여 2021. 3. 24. 〰〰〰〰〰〰〰〰지역본부의 감사의뢰가 있었고 비위행위에 대한 감사 결과 업무상 취득한 정보를 이용한 부동산 거래로 배우자에게 시세차익을 얻게 하였고, 업무와 관련하여 사익을 취하는 등 감사의뢰한 사안이 사실로 확인되었으며 그 구체적인 내용은 다음과 같다.

## 2. 직무상 알게 된 정보를 이용한 사익추구

### 가. 관계규정 및 판단기준

「부패방지 및 국민권익위원회의 설치와 운영에 관한 법률」(이하 “부패방지법”이라 한다)제7조(공직자의 청렴의무)에 따르면 공직자는 법령을 준수하고 친절하고 공정하게 집무하여야 하며 일체의 부패행위와 품위를 손상하는 행위를 하지 못하도록 규정하고 있다. 또한 동법 제7조의2(공직자의 업무상 비밀이용 금지)에는 업무처리 중 알게 된 비밀을 이용하여 재물 또는 재산상의 이익을 취득하거나 제3자로 하여금 취득하게 함을 금지하고 있으며 이를 위반할 경우 7년 이하의 징역 또는 7천만원 이하의 벌금에 처하도록 규정하고 있다. 법에서 규정하는 “공직자”라 함은 부패방지법 제2조 3호의 나목에 정의된 바와 같이 “공직유관단체의 장 및 그 직원”을 의미하며, 공사는 인사혁신처 고시 제2020-13호 「2021년 상반기 적용 공직유관단체 지정·고시」에 의하여 지정된 공직유관단체에 해당하는 바, 공사의 직원은 부패방지법의 적용을 받는 공직자에 해당한다.

이와 함께 「형법」 제355조(횡령, 배임) 및 356조(업무상 횡령과 배임)에 따르면 타인의 사무를 처리하는 자가 그 임무에 위배하는 행위로써 재산상의 이익을 취득하거나 제삼자로 하여금 이를 취득하게 하여 손해를 가한 때에는 10년 이하의 징역 또는 3천만원 이하의 벌금에 처하도록 하고 있다.

또한 공사 「취업규칙」 제7조(성실의무) 및 「인사규정」 제37조(성실의무)에 따르면 직원은 법령과 공사의 제 규정을 준수하며, 상사의 직무상의 명령과 지시에 따라 부과된 직무를 성실히 완수하여야 한다고 규정하고 있다. 이와 더불어

「KOGAS 임직원 행동강령」 제11조(이권 개입 등의 금지)에는 자신의 직위를 직접 이용하여 부당한 이익을 얻거나 타인이 부당한 이익을 얻도록 해서는 안 되며, 제13조(직무관련 정보를 이용한 거래 등의 제한)에는 직무수행 중 알게 된 정보를 이용하여 부동산과 관련된 재산상 거래 또는 투자를 하거나 타인에게 그러한 정보를 제공하여 재산상 거래 또는 투자를 돕는 행위를 금지하고 있다. 여기에서 말하는 직무수행 중 알게 된 정보는 각종 계약 관련정보로서 최초 검토 단계에서부터 해당 계획 또는 업무가 대외에 공개되기 전까지의 정보를 전부 포함하고 있다.

또한 「KOGAS 임직원 행동강령」 제2조(정의)에 따르면 “직무관련자”란 공사와 계약을 체결하거나 체결하려는 것이 명백한 개인 또는 단체 및 임직원의 직무상 권한의 행사 또는 불행사로 금전적 이해관계에 영향을 받는 개인을 말하며, 제5조(사적 이해관계의 신고 등) 1항 2호에 따라 4촌 이내 친족(「민법」 제767조에 따른 친족)이 직무관련자인 경우 사장에게 해당 사실을 신고하여 직무 재배정 등의 조치를 받도록 되어있다.

따라서 사택업무를 담당하는 담당자가 업무 중 취득한 정보를 이용하여 배우자로 하여금 재산상의 이익을 취하도록 하여서는 아니 되며, 「KOGAS 임직원 행동강령」에 따라 이해관계를 신고하여야 한다.

#### 나. 감사결과 확인된 문제점

AAA는 〰〰〰〰〰〰〰지역본부의 사택담당자로서 ☆☆☆☆☆☆☆를 매입한다는 계획과 구체적인 매입기준<sup>4)</sup>을 2020. 1. 13. “〰〰〰〰〰〰〰지역본부 1인 숙소 매입

계획”의 수립한 담당자로서 사택매입 계획 전반을 알고 있었다. 또한 공기업의 임직원으로써 부동산과 관련된 재산상 거래 또는 투자를 하거나 타인에게 그러한 정보를 제공하여 재산상 거래 또는 투자를 돕는 행위를 금지한다는 사실을 알고 있었다.

그럼에도 불구하고 AAA는 ☆☆☆☆☆☆☆를 공사에서 93백만원 이하의 가격에 1인 숙소를 매입한다는 정보를 이용하여 사전에 배우자 명의로 102동 \*\*\*\*호를 88백만원에 102동 \*\*\*호를 77백만원에 매입한 후, 102동 \*\*\*\*호를 93백만원에 매도하여 배우자에게 500만원<sup>5)</sup>의 시세차익을 취하도록 하였고, 102동 \*\*\*호를 92백만원에 매도하여 1,500만원<sup>6)</sup>의 시세차익을 취하도록 하려다가 매매대금 지급과정에서 회계담당직원에게 발견되어 미수에 그쳤다.

AAA의 ☆☆☆☆☆☆☆를 매입할 당시인 2020년 1월 기준 과거 1년간 실거래가를 확인한 결과 88백만원부터 91백만원에 거래되었고, 〰〰〰〰〰〰〰지역본부에서 합숙소를 매입하였던 2020년에는 77백만원부터 93백만원 사이에 거래가 있었다. 특히 배우자가 매수한 102동 \*\*\*호의 경우 ☆☆☆☆☆☆☆가 준공된 이후 가장 저렴하게 거래된 매물로 거래되었다. AAA는 일반적으로 층에 따라 평균 500만원정도 차이가 난다는 사실을 인지하고 있었음에도 불구하고 배우자 명의의 102동 \*\*\*\*호를 12층과 동일한 가격인 92백만원에 공사에 매도하여 시세차익을 취하려고 하였다.

또한 배우자 명의의 부동산을 계약할 당시 AAA는 배우자와 함께 계약서를

4) 매입기준 : 국토교통부 실거래가 이하

매입목표 : 분기별 2~3호, 연간 최대 10호 목표

5), 6) 등기사항전부증명서 상 거래금액을 기초로 산정

작성하였고, 공사에 매도하기 전 본인이 시세조회를 하여 가격을 결정하는 등 배우자 명의로 거래는 되었으나 실제 AAA가 거래를 주도한 것으로 확인되었다.

3. 업무상 거래관계를 이용한 부당행위

가. 관계규정 및 판단기준

「취업규칙」 제8조(금지사항) 4호에 따르면 직무와 관련하여 직접 또는 간접을 불문하고 사례·증여 및 향응을 받는 행위를 금지하고 있고, 「인사규정」 제42조(청렴의 의무)에는 공사의 직원은 직무와 관련하여 직접 또는 간접을 불문하고 사례, 증여를 받아서는 아니 된다고 규정하고 있다.

「KOGAS 임직원 행동강령」 제11조(이권 개입 등의 금지)에 따르면 임직원은 자신의 직위를 직접 이용하여 부당한 이익을 얻거나 타인이 부당한 이익을 얻도록 해서는 아니 된다고 규정하고 있으며, 제15조(금품등의 수수 금지)에는 직무와 관련하여 대가성 여부를 불문하고 금품 등을 받거나 요구 또는 약속해서는 아니된다고 규정하고 있다. 여기에서 말하는 “금품등”이란 금전, 유가증권, 부동산, 물품, 숙박권, 회원권, 입장권, 할인권, 초대권, 관람권, 부동산 등의 사용권 등 일체의 재산적 이익을 포함한다.

한편 공인중개사법 시행규칙 제20조 1항에 따르면 중개에 대한 보수는 중개의뢰인 쌍방으로부터 각각 받도록 되어있고 동 규칙 별표3에는 오피스텔 매매시 1천분의 5에 해당하는 요율을 보수로 받을 수 있도록 규정하고 있다. 따라서 AAA의 배우자 KKK는 ☆☆☆☆☆☆☆를 거래할 때 매수 또는 매도자로서 해당 요율에 상응하는 중개보수를 공인중개사에게 납부하여야 한다.

나. 감사결과 확인된 문제점

AAA는 〰〰〰〰〰〰지역본부 1인 숙소 매입과 관련된 10채의 ☆☆☆☆☆☆☆ 1인 숙소 거래<sup>7)</sup>를 특정 부동산인 €€부동산(대구광역시 동구 \*\*\*로 \*\*\* 소재)과 하면서 평소 업무상 관계를 형성해왔다. €€부동산이 공사의 1인 숙소 매입과 관련된 거래로 받은 중개보수는 4,072,000원에 달하며 공사는 부동산 거래에 따라 공인중개사법 시행규칙 별표3에서 규정하는 0.5%에 달하는 중개보수를 정당하게 【표 3】와 같이 납부하였다.

【표 3】 공사 부동산 거래시 중개수수료 납부내역

| 번호  | 주소         | 매입금액  | 중개수수료(VAT제외) | 중개보수율 | 상한액과 차이 |
|-----|------------|-------|--------------|-------|---------|
| 1   | 102동 ****호 | 93백만원 | 465,000원     | 0.5%  | -       |
| 2   | 102동 ***호  | 93백만원 | 465,000원     | 0.5%  | -       |
| 3   | 102동 ***호  | 93백만원 | 465,000원     | 0.5%  | -       |
| 4   | 102동 ****호 | 93백만원 | 465,000원     | 0.5%  | -       |
| 5   | 102동 ****호 | 92백만원 | 368,000원     | 0.4%  | 92,000원 |
| 6   | 102동 ****호 | 93백만원 | 372,000원     | 0.4%  | 93,000원 |
| 7   | 102동 ****호 | 92백만원 | 368,000원     | 0.4%  | 92,000원 |
| 8   | 102동 ****호 | 92백만원 | 368,000원     | 0.4%  | 92,000원 |
| 9   | 102동 ****호 | 92백만원 | 368,000원     | 0.4%  | 92,000원 |
| 10  | 102동 ***호  | 92백만원 | 368,000원     | 0.4%  | 92,000원 |
| 소 계 |            |       | 4,072,000원   |       | 553,000 |

그러나 AAA는 배우자인 KKK의 명의로 ☆☆☆☆☆☆☆ 102동 \*\*\*\*호와 \*\*\*호를 거래하면서 평소 AAA와 €€부동산간의 업무상 관계를 이용하여 중개보수 129만원을 아래 【표4】와 같이 부당하게 면제 받았다.

【표 4】 배우자 명의의 부동산 거래시 중개보수 면제 현황

| 번호  | 주소         | 거래구분        | 거래금액  | 중개보수(VAT제외)⁸) | 비고         |
|-----|------------|-------------|-------|---------------|------------|
| 1   | 102동 ****호 | 매수(RRR→KKK) | 88백만원 | 44만원          | 보수율 : 0.5% |
|     |            | 매도(배우자→공사)  | 93백만원 | 46.5만원        |            |
| 2   | 102동 ***호  | 매수(SSS→KKK) | 77백만원 | 38.5만원        |            |
| 소 계 |            |             |       | 129만원         |            |

7) 표1 〰〰〰〰〰지역본부 사택매입현황 참조  
8) 중개보수 납부내역 제출거부로 거래금액에 법정 중개보수율을 곱하여 산정

AAA는 위의 부동산 거래시 배우자와 함께 계약서를 작성하였다고 진술하였고, 중개보수를 면제 받은 것은 본인이 사택담당자라는 것과 무관하지 않음을 시인하였다. 또한 앞서 언급한 바와 같이 위의 부동산 거래는 배우자 명의의 거래를 했을 뿐 실질적으로는 AAA에 의하여 이루어 졌고, 이에 대한 중개보수의 면제 또한 부동산과 AAA와의 관계를 고려하여 이루어진 것이다.

이와 같이 AAA는 자신의 지위를 직접 이용하여 배우자 명의의 부동산 거래시 중개보수를 면제받는 부당행위를 함으로써 배우자에게 부당이익을 취하도록 하였다.

#### 4. 공사소유 부동산을 이용한 부당이득 편취

##### 가. 관계규정 및 판단기준

「형법」 제355조(횡령, 배임) 및 356조(업무상 횡령과 배임)에 따르면 타인의 사무를 처리하는 자가 그 임무에 위배하는 행위로써 재산상의 이익을 취득하거나 제삼자로 하여금 이를 취득하게 하여 손해를 가한 때에는 10년 이하의 징역 또는 3천만원 이하의 벌금에 처하도록 하고 있다.

또한 공사「취업규칙」 제8조 1호에는 공사에 손해를 초래하는 행위를 금지하고 있고, 「인사규정」 제37조(성실의무)에는 공사의 직원은 법령과 사규를 준수하며, 성실히 직무를 수행하여야 한다고 규정하고 있다. 또한 「인사규정」 제42조(청렴의 의무) 공사의 직원은 직무와 관련하여 직접 또는 간접을 불문하고 사례, 증여 또는 향응을 받아서는 아니 된다고 규정하고 있다.

이와 함께 「KOGAS 임직원 행동강령」 제14조(공용재산의 사적 사용·수익 금

지)에는 임직원은 차량, 부동산 등 공사 소유의 재산과 공사 예산의 사용으로 제공되는 항공마일리지, 적립포인트 등 부가서비스를 정당한 사유 없이 사적인 용도로 사용·수익해서는 아니 된다고 규정하고 있다.

##### 나. 감사결과 확인된 문제점

○○○○○○○○지역본부는 2020.10.26. AAA 배우자 명의의 ☆☆☆☆☆☆☆ 102동 \*\*\*\*호의 매매계약을 체결하고 2020.11.18 잔금을 지급함으로써 합숙소의 소유권을 확보하였다. 계약당시 102동 \*\*\*\*호는 월세 세입자가 거주하고 있는 상황으로 AAA는 사택담당자로서 세입자에 대한 퇴거조치를 적극적으로 시행하고 해당 숙소에 직원이 즉시 입주하도록 조치했어야 했다.

동 계약의 매매 계약서 제3조(제한물권 등의 소멸)에 따르면 매도인은 위 부동산에 설정된 저당권, 지상권, 임차권 등 소유권의 행사를 제한하는 사유가 있거나 제세공과금 기타 부담금의 미납 등이 있을 때에는 잔금 수수일까지 그 권리의 하자 및 부담 등을 제거하여 완전한 소유권을 매수인에게 이전하도록 되어 있다. 따라서 세입자를 승계한다는 조건 없이 매매계약이 체결되었으므로 공사에 1인 숙소를 매도한 AAA의 배우자 KKK는 잔금일까지 세입자를 퇴거한 후 공사에 소유권을 이전하여야 한다.

그러나 AAA는 2020.11.18.자로 공사의 합숙소 매입으로 인하여 소유권이 공사로 변경되었음에도 불구하고 2020.12.23.까지 세입자를 퇴거시키지 않고 35일<sup>9)</sup>간 계속 거주하게 함으로써 그 기간동안 발생하는 월세 수익(408,833원<sup>10)</sup>)을 배

9) 장기수선충당금 정산내역서를 기준으로 퇴거일자(20.12.23) 확인

10) 월세계약서 제출을 거부하였으며 문답시 본인이 진술한 월세금액 35만원을 기준으로 1개월 미만 월세 수익 일할 계산

- 350,000원(월세) ÷ 30 × 35일 = 408,333원

우자인 KKK가 부당하게 수수하도록 하였고 그 내역은 아래 【표5】와 같다.

【표 5】배우자 월세 부당수수 현황

| 주소         | 매입일       | 세입자 입주일   | 세입자 퇴거일   | 퇴거지연일수 | 월세수익     |
|------------|-----------|-----------|-----------|--------|----------|
| 102동 ****호 | '20.11.18 | '20.01.10 | '20.12.23 | 35일    | 408,833원 |

또한 102동 \*\*\*\*호에는 세입자의 퇴거 지연으로 인하여 35일간 합숙소로 이용하지 못하였을 뿐만 아니라 단 한 번도 공사의 직원이 거주하지 못한 것으로 확인되었다.

## 5. 협력업체 물품 대리구매를 통한 사익 추구

### 가. 관계규정 및 판단기준

「형법」 제355조(횡령, 배임) 및 356조(업무상 횡령과 배임)에 따르면 타인의 사무를 처리하는 자가 그 임무에 위배하는 행위로써 재산상의 이익을 취득하거나 제삼자로 하여금 이를 취득하게 하여 손해를 가한 때에는 10년 이하의 징역 또는 3천만원 이하의 벌금에 처하도록 하고 있다.

또한 「인사규정」 제37조(성실의무) 공사의 직원은 법령과 사규를 준수하며, 성실히 직무를 수행하여야 한다고 규정하고 있고, 「취업규칙」 제8조(금지사항) 1호에는 공사에 손해를 초래하는 행위를 금지하고 있다. 이와 함께 「KOGAS 임직원 행동강령」 제11조(이권개입 등의 금지)에는 자신의 직위를 직접 이용하여 부당한 이익을 얻거나 타인이 부당한 이익을 얻도록 해서는 아니 된다고 규정하고 있다. 또한 「KOGAS 임직원 행동강령」 제18조(청렴한 계약의 체결 및 이행)에는 입찰, 계약 및 계약이행 과정에서 거래상의 우월적인 지위를 이용하여 금지된 금품 등을 요구하거나 불공정한 거래 조건의 강요, 경영간섭 등 부당한 요구를 해서는 아니 된다고 규정하고 있다.

따라서 AAA는 〰〰〰〰〰〰지역본부 시설관리용역(청소 및 시설물)용역의 계약상 대자인 (주)ㄲㄲ에게 특정업체와의 거래를 강요하여서는 아니되며, 물품의 구매와 관련하여 계약을 위반하지 않는 범위 내에서 협력업체에서 자율적으로 구매하여 사용하도록 하여야 한다.

### 나. 감사결과 확인된 문제점

〰〰〰〰〰〰지역본부 관리부는 사옥 유지관리 및 미화 업무를 위하여 “〰〰〰〰〰〰지역본부 시설관리(청소 및 시설물)용역”을 시행하고 있으며 주임 AAA는 2018.6.6.부터 2021.3.22.까지 해당 용역을 담당하였다.

「용역계약 일반조건」 제27조에 따르면 계약상대자는 30일마다 기성부분에 대한 대금청구를 우리공사에 할 수 있고, 용역담당직원은 기성검사 완료일부터 5일 이내에 기성대가를 확정하여 지급하여야 한다. 또한 동 용역 과업지시서의 시방서 제25조(기성고 관리)에 따르면 직접경비는 발주자의 지시 및 승인에 따라 계약상대자가 지출 하여야 할 비용으로 실적에 따라 정산하며 계약상대자는 발주자에게 증빙서류를 제출하여 기성을 지급받도록 되어있다. 따라서 〰〰〰〰〰〰지역본부 시설관리 용역을 담당하는 (주)ㄲㄲ은 용역에 직접 소요되는 물품 등을 구매하고 용역담당직원인 AAA에게 증빙자료를 첨부하여 해당 대금을 청구하여야 하며, AAA는 이를 확인하고 기성을 지급하는 감독자의 지위를 가지고 있었다.

AAA는 이와 같은 점을 악용하여 협력업체 소장인 TTT의 개인카드를 이용하여 2020. 8 .27.에 일회용-마스크 50박스<sup>11)</sup>를 ㉸㉸㉸㉸㉸㉸ 스토어<sup>12)</sup>에서 구매하

11) MB필터 일회용 덴탈마스크(상표명 : ㉸㉸㉸㉸, 제조사 : \$\$\$)

12) ㉸㉸㉸ 쇼পি이 제공하는 쇼핑몰로서 2%의 매출연동 수수료만 납부하면 상품판매자 등록 후 판매가능

었다. 당시 구매자료를 보면 구매가격은 50매입 기준 박스당 9,900원으로 총 495,000원이 결제되었고 이 물품의 판매자는 AAA의 배우자인 KKK였다. 이 물품을 온라인으로 결제하는 과정에서 AAA는 협력업체인 (주)♀♀의 법인카드를 이용하여 결제하는 것이 원활하지 않자 현장소장인 TTT에게 개인카드를 달라고 하여 결제한 후, 그 비용을 (주)♀♀으로부터 정산 받을 것을 강요하였다. 이에 대하여 현장소장은 카드를 본인이 준 것은 사실이나 구매를 요청한 적은 없으며, 단지 AAA의 요구에 따라 어쩔 수 없이 카드를 주었다고 진술하였다.

한편 AAA는 ㉸㉸㉸㉸㉸스토어에서 (주)♀♀의 법인카드를 이용하여 결제하는 것이 쉽지 않자 배우자로 하여금 ㉸㉸㉸㉸<sup>13)</sup>이라는 사업자를 등록하도록 하고 2020.10.17. (주)♀♀의 법인카드를 가져가서 핸드타올 등 청소용품 4종, 762,000원 어치의 물품을 구매하였다. AAA는 (주)♀♀의 법인카드를 현장소장으로 부터 받아서 본인이 대리결제 한 후, 출력한 영수증에는 현장소장 TTT이 결제한 것처럼 현장소장 TTT의 이름을 허위로 서명하였다. 현장소장은 본인의 동의 없이 서명한 사실에 대하여 이의를 제기하였으나 AAA는 이에 대해 아무런 조치를 취하지 않았다.

이후 2020.11.25.과 2020.12.9. 2020.12.10. 3차례에 걸쳐 동일한 방법으로 (주)♀♀의 법인카드를 가져다가 대리 결제하는 방법으로 배우자가 대표자로 있는 쇼핑몰(㉸㉸㉸㉸)에서 물품을 구매하였으며 그 내역은 아래 【표6】과 같다.

【표6】배우자가 운영하는 쇼핑몰 구매현황

(단위 : 천원)

| 결제일       | 품목명         | (주)♀♀ 구매금액 | 매입원가 <sup>14)</sup> (산정방법) | 부당이익  |
|-----------|-------------|------------|----------------------------|-------|
| '20.8.27  | 일회용마스크      | 495        | 128 (인터넷가)                 | 367   |
| '20.10.17 | 핸드타올        | 240        | 187 (본인제출)                 | 53    |
|           | 락스(2L)      | 96         | 83 (본인제출)                  | 13    |
|           | 살충제(에프킬라)   | 66         | 47 (본인제출)                  | 19    |
|           | 화장지         | 360        | 360 (확인불가) <sup>15)</sup>  | -     |
| '20.11.25 | 락스(2L)      | 96         | 89 (본인제출)                  | 7     |
| '20.12.9  | 소독제         | 2,000      | 791 (인터넷가)                 | 1,209 |
|           | 니트릴장갑       |            |                            |       |
|           | 락스(2L)      | 360        | 179 (인터넷가)                 | 181   |
| '20.12.10 | 방역마스크(KF94) | 1,470      | 567 (인터넷가)                 | 903   |
| 합 계       |             | 5,183      | 2,431                      | 2,752 |

감사기간 중 확인한 바에 따르면 구매한 물품은 시중에서 구매할 수 있는 일반적인 상품이었고 가격 또한 AAA가 구매한 금액 이하에 구매가 가능하였다. 또한 AAA가 제출한 매입 자료에 따르면 ㉸㉸㉸㉸은 (주)♀♀으로부터 주문받은 물품을 ㉸㉸㉸㉸ 등 온라인쇼핑몰에서 주문한 후 AAA에게 택배로 배송하여 협력업체에 전달하였으며, 이와 같은 방법으로 총 2,752,000원 차익을 취하였다.

또한 2020.12.9.에 구매한 소독제, 니트릴 장갑, 락스 및 2020.12.10.에 결제한 방역마스크는 결제이후 즉시 물품을 납품하지 않고 뒤늦게 (주)♀♀의 서울사무소로 납품하였다가 감사가 착수된 이후인 2020.4.8.에야 물품을 ㉸㉸㉸㉸지역본부 현장소장인 TTT에게 전달되었다. AAA에게 구매한 물품의 정확한 배송일자를 확인할 수 있도록 운송장 등 이를 증명할 수 있는 자료를 요구하였으나 제출을 거부하였으며, 오히려 AAA는 현장소장인 TTT에게 물건을 2020. 12. 16.에 받은 것으로 해 달라고 요구하였고 현장소장인 TTT은 이를 거부한 것으로 확인되었다.

13) AAA의 배우자는 ㉸㉸㉸㉸(\*\*\*-\*\*-\*\*\*\*)을 2020.8.27.~10.17 사이에 사업자 등록한 것으로 추정되며, 2020.12.31.에 사업자 등록 말소  
- 업태 : 소매업, 종목 : 전자상거래, 기타 종합소매업

14) 본인이 매입금액을 제출한 품목의 경우 매입액을 기준으로 자료제출을 거부한 품목은 2020.4월 기준 인터넷 쇼핑몰에서 판매하고 있는 금액을 기준으로 산정

15) 물품을 확인할 수 없어 ㉸㉸㉸㉸에서 판매한 가격을 매입가로 인정

(주)ㄲㄴ의 현장소장은 AAA가 용역을 담당하기 전에는 자체적으로 필요에 따라 소모성 물품을 직접구매 했고 이전에는 용역 담당자가 물품을 구매해 준 경우는 없었다고 진술하였다. 또한 배우자가 등록한 사업자인 ㄱㄴㄴㄴ은 협력업체인 (주)ㄲㄴ과의 거래 외에 매출이 전무하며 (주)ㄲㄴ의 물품구매를 통한 사익편취라는 특정한 목적을 가지고 사업자를 등록한 것으로 판단된다.

이와 같이 AAA는 본인의 업무상 감독자의 지위를 이용하여 배우자가 운영하는 쇼핑몰에서 물품을 강제로 구매하게 함으로서 배우자에게 2,752,000원의 부당이득을 취하도록 하였을 뿐만 아니라, (주)ㄲㄴ으로 하여금 시중 가격보다 비싼 가격에 물품을 공급받게 하여 그 비용을 공사에 청구하게 함으로써 공사에 배우자가 얻은 부당이익에 해당하는 2,752,000원의 손실을 끼쳤다.

## 6. 업무상 지위를 이용한 사적지시

### 가. 관계규정 및 판단기준

「KOGAS 행동강령」 제15조의4(직무권한 등을 행사한 부당행위의 금지) 및 제15조의3(사적노무요구 금지)에는 자신의 직무권한을 행사하여 직무관련임직원에게 직무와 관련이 없거나 직무의 범위를 벗어나 부당한 지시·요구를 하는 행위를 금지하고 있으며, 사적 노무를 제공받거나 요구해서는 아니 된다고 규정하고 있다.

따라서 용역을 수행하는 협력업체에게 직무의 범위를 벗어난 개인적인 노무제공을 요구하여서는 아니된다.

## 나. 감사결과 확인된 문제점

AAA는 2020.6.15.에 협력업체인 (주)ㄲㄴ 현장소장 TTT에게 포항에 있는 합숙소로 비품을 이동해 달라고 지시하였고 현장소장은 AAA의 지시에 따라 AAA의 자택인 경북 경산(갑제동 359-1번지)에서 경북 포항(남구 \*\*읍 \*\*길\*번길 \*\* ㄱㄴㄴㄴ 1차 \*\*\*동 \*\*\*호)로 안마의자를 이동하였다. 현장소장의 진술에 따르면 이송한 안마의자는 매우 낡은 상태였으며 이를 직원 합숙소로 옮기라고 하는 것에 대해 매우 이상하게 생각했으나 회사 비품으로 알고 AAA의 지시대로 현장소장과 UUU, VVV 3명의 인원이 투입되어 안마의자를 이송하였다. 협력업체에서 작성한 작업일지에는 포항 합숙소로 비품을 이송한 것으로 기재되어 있으며, 차량운행일지는 당일 10시15분부터 15시05분까지 왕복 156km 구간(경산~포항)을 운행한 것으로 기록되었다.

동 용역 과업지시서의 시방서 제25조(기성고 관리)에 따르면 손료, 연료비, 보험료, 통행료, 수리비 등 차량경비는 월간실적에 따라 관련 증빙서류를 제출하여 정산하도록 되어있고, 이에 따라 협력업체인 (주)ㄲㄴ은 작업에 소요된 비용을 공사에 청구하였다. 또한 이동을 위하여 투입된 현장소장을 포함한 3명은 용역비에 인건비가 포함된 인원으로서 당연히 공사의 미화업무에 투입되어야 한다.

그러나 감사기간 중 사실을 확인한 결과 해당 물품은 공사의 비품이 아닌 AAA의 자택에 있던 안마의자였고 비품을 이송한 장소는 공사의 합숙소가 아닌 AAA의 부모님의 집으로 확인되었다. 이와 같이 공사의 미화 업무에 투입되어야 할 인력 및 장비를 사적용무에 사용함으로서 공사는 300,012원<sup>16)</sup>의 예산상

16) 인건비 : 현장소장(106,117원) + 작업자(84,998원 ×2명) = 276,113원  
고속도로비 : 3,400원  
유류비 : 18.14ℓ × 1130.06원(오픈넷 전국평균 유가, 경유) = 20,499원



손실을 입었다.

## 관련자 등 의견 및 검토결과

### 2. 직무상 알게 된 정보를 이용한 사익추구 관련

업무상 알게 된 정보를 이용하여 배우자 명의로 시세사익을 추구한 행위에 대하여 AAA는 ☆☆☆☆☆☆☆를 배우자 명의로 단순투자 목적을 가지고 매입하였고 정기적인 월세수익이 발생하고 있어 공사에 매도할 이유가 없었으나, 2020년 11월 11일 지역본부의 1인 숙소 매입 목표<sup>17)</sup>를 달성하기 위하여 본인이 배우자에게 매도를 권유하였다고 주장하였다. 또한 배우자가 매입할 당시에는 세입자가 있어서 공사에서 직접 매입하여 합숙소로 사용이 불가능한 상태였다고 주장하였다.

그러나 본인이 1인 숙소 매입계획을 수립하고 2020.2.10. 최초로 1인 숙소를 매입한 이후 그 정보를 이용, 배우자가 동일 부동산인 ☆☆☆☆☆☆☆를 매수하였고, 1년 이내의 단기 보유를 통해 5백만원의 시세차익의 실현 및 15백만원의 시세차익을 챙기려다 미수에 그쳤던 점, 세입자가 퇴거 가능한 시점인 2020.12월에 공사에서 매입이 가능함에도 불구하고 배우자와의 거래를 통해 본인의 배우자가 시세차익을 편취하도록 한 점을 고려할 때 본인 주장은 받아들이기 어렵다.

### 3. 업무상 거래관계를 이용한 부당행위 관련

업무상 거래관계를 이용하여 배우자가 당연히 납부하여야 할 중개보수를 면제받은 부당행위와 관련하여 AAA는 중개보수를 면제받은 사실은 인정하면서도, 102동 \*\*\*\*호는 할인을 해줬던 것 같고 102동 \*\*\*호는 아예 받지 않은 것 같은 데 정확한 건 확인을 해봐야 할 것 같다고 하면서도 감사 과정에서 요구한 중개보수 납부내역 등 본인이 적정한 중개보수를 지급하였다는 증빙자료는 끝내 제출하지 않았다. 따라서 AAA의 주장과는 다르게 중개보수는 전액 면제받은 것으로 판단된다.

또한 AAA는 본인의 배우자 뿐만 아니라 공사도 1인 숙소 매입시 혜택을 받았다고 주장하였다. 공사와의 거래에서도 감면이 있었다고 주장한 내용에 대한 사실관계를 확인한 결과 공사와의 부동산 거래는 건당 0.1%<sup>18)</sup>를 감면받은 반면 본인은 업무상 관계를 이용하여 부동산 중개보수 전액을 면제받았고 공사의 수수료 감면 또한 합숙소 매입관련 일상감사 과정에서 중개보수 인하 요구를 감사의견으로 받아 시행된 것으로 AAA의 주장처럼 본인의 적극적 요구로 인화된 것은 아닌 것으로 확인되었다.

### 4. 공사소유 부동산을 이용한 부당이득 편취 관련

AAA는 102동 \*\*\*\*호의 경우 배우자가 세입자 퇴거 조건으로 매매계약을 체결하였으나 단순히 세입자의 퇴거가 지연되었다고 주장하고 있다.

그러나 세입자를 승계하는 조건으로 계약을 체결한 사실이 없고, AAA는 공사의 사택담당자로서 미퇴거에 대하여 적극적으로 조치하여야 하나 아무런 조치

\* 주유량 : 156km(주행거리) / 8.6km/ℓ (평균연비) = 18.14 ℓ  
17) 매입목표 : 분기별 2~3호, 연간 최대 10호 목표

18) 매매금액 93백만원의 경우 93,000원

가 이루어지지 않은 점, 퇴거지연으로 발생한 수익에 대하여 배우자가 부당이익을 취하도록 한 점을 감안할 때 AAA의 주장은 받아들이기 어렵다.

## 5. 협력업체 물품 대리구매를 통한 사익 추구 관련

AAA는 시설관리 협력업체인 (주)ㄲㄲ과의 용역계약에 의거 직접경비로 정산하는 물품을 (주)ㄲㄲ이 비싸게 구매하여 공사의 예산이 낭비되는 것을 방지하고자 온라인몰에서 구매하도록 요구하였으나, 현장소장이 나이가 많고 인터넷 사용에 익숙하지 않아서 본인이 결제를 도와준 것이라고 주장하고 있다.

그러나 현장소장은 본인이 직접 구매하겠다고 수차례 이야기 하였고, AAA가 현장소장의 개인카드 및 법인카드를 요구하여서 업무상 관계 때문에 어쩔 수 없이 카드를 주었다고 진술하였으며, AAA의 배우자 명의의 🏠🏠🏠보다 더 싸게 물품을 구매할 수 있었음에도 불구하고, 🏠🏠🏠을 이용하여 배우자로 하여금 부당하게 이익을 취하게 한 점 등으로 볼 때 AAA의 주장은 받아들이기 어렵다.

## 6. 업무상 지위를 이용한 사적지시 관련

AAA는 🏢🏢🏢지역본부 시설관리 협력업체 소장인 TTT에게 사적지시를 할 수 없으며 개인적인 부탁이었다고 주장하였다. 그러나 현장소장 TTT은 합숙소의 비품이송을 지시받았고 추후에 개인물품의 이송임을 인지하였다고 진술하였다. 따라서 AAA의 주장은 받아들이기 어렵다.

## 징계요구 양정

앞서 기재한 바와 같이 AAA는 업무상 알게 된 정보를 이용하여 배우자 명의의 부동산 거래로 배우자에게 부당하게 사익을 취하도록 하고, 업무상 거래관계를 이용하여 배우자에게 부당하게 중개보수를 면제받도록 하였으며, 공사 소유의 부동산을 이용하여 배우자에게 월세수익을 편취하도록 하였다. 또한 우월적 지위를 이용하여 협력업체 물품의 대리구매로 배우자에게 부당이익을 취하도록 하여 그로 인해 공사에 손실을 끼치고 및 사적 노무 제공 지시를 통해 공사에 예산상 손실을 끼친 행위는 「인사규정」 제37조(성실의무), 「취업규칙」 제7조(성실의무) 및 「인사규정」 제42조(청렴의 의무)를 위반한 것으로 「인사규정」 제48조(징계), 「상벌규정」 제15조(징계대상)의 징계사유에 해당하며, 고의성이 있고 금품 등 재산상의 이익 금액이 24,750,845원에 달하는 등 비위의도가 매우 중하므로 파면에 해당하는 중징계 처분을 하는 것이 타당하다고 판단된다.

## 조치할 사항

★★★★처장은 업무상 알게 된 정보 및 직위를 이용하여 배우자에게 부당하게 사익을 취하도록 한 주임 AAA(사번 : \*\*\*\*\*)에게 「상벌규정」 제17조의 규정에 따라 **징계처분(파면)** 하시기 바라며, (**징계**)

🏢🏢🏢지역본부장은 협력업체 물품 대리구매를 통해 배우자가 부당하게 얻은 2,752,000과 공사 소유의 부동산을 통해 배우자가 편취한 월세수익 408,833원을 합한 금액인 **3,160,833원**을 AAA에게 **환수**하시기 바랍니다. (**시정-환수**)